Chị Minh có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết quan hệ hôn nhân với anh Thanh được không?

Câu hỏi 3: (2 điểm)

Trình bày phương án kiện theo yêu cầu của chị Minh?

Tình tiết bổ sung

Chị Minh cho biết: Vào năm 1985 chị phải vay của một người quen 8 cây vàng để cho anh Thanh đi Đức và trong thời gian anh Thanh ở Đức (trước khi kết hôn với người khác) có tích luỹ được nhiều tiền gồm có một ngôi nhà cùng khối tài sản ở bên Đức trị giá khoảng 200.000 USD. Khi về nước năm 1998, anh Thanh có mua một ngôi nhà trị giá khoảng 2 tỷ ở quận T, TP. N.

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án?

Tình tiết bổ sung

Chị Minh muốn khi Tòa án giải quyết tài sản tại xã Y.H, huyện T, của chị và anh Thanh thì Tòa án phải xem xét cả khoản tiền mà chị đã chi phí cho việc anh Thanh đi Đức cũng như những tài sản mà anh Thanh đã tạo lập được trong thời gian sống ở nước ngoài.

Câu hỏi 5: (1,5 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho chị Minh, bạn thấy cần thiết phải trao đổi những vấn đề gì với chị Minh?

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Chuẩn bị phương án bảo vệ quyền quyền lợi cho chị Minh tại phiên toà sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà sơ thẩm, Thẩm phán chủ toạ cho rằng quan hệ tài sản giữa chị Minh và anh Thanh chấm dứt vào năm 1987 khi anh Thanh kết hôn với người khác. Mặt khác, Toà không có điều kiện để xem xét đến khối tài sản của anh Thanh ở bên Đức cũng như ngôi nhà anh Thanh mua ở trên.

Câu hỏi 7: (2 điểm)

Hãy trình bày bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho chị Minh

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

Đề số 26 (MS: LS.DS/TN-26/240) án hôn nhân gia đình

Câu 1: chị Minh có quyền khởi kiện yêu cầu anh Bình giao lại nhà đất hay không?

Chị Minh có quyền khởi kiện để yêu cầu anh Bình giao lại nhà đất (tranh chấp về QSDĐ và tài sản gắn liền với đất (k7Đ25BLTTDS). Tuy nhiên trong trường hợp này thì không cần thiết khởi kiện ông Bình mà khởi kiện đối với ông Thanh.

Câu 2: chị Minh có quyền yêu cầu tòa án giải quyết quan hệ hôn nhân với anh Thanh được không?

chị Minh có quyền yêu cầu tòa án giải quyết quan hệ hôn nhân với anh Thanh căn cứ điểm c mục 3 Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 09-06-2000 của QH Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình.

Câu 3: phương án kiện theo yêu cầu của chị Minh

Yêu cầu ly hôn, yêu cầu nuôi con chung và yêu cầu phân chia tài sản.

Câu 4: xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án:

Căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 3 Điều 33, điểm c khoản 1 Điều 34 BLTTDS thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án ND Tp Hà Nội.